



PUTUSAN

Nomor 35 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIANA alias ANA anak PADAH;**
Tempat Lahir : Malo Jelayan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/13 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Air Payun, RT 000, RW 000, Desa Malo Jelayan, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan kombinasi (alternatif-subsidiaritas) sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkayang tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA alias ANA anak PADAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANA alias ANA anak PADAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y95 berwarna biru;
Dikembalikan kepada pemilik MARTINUS ACHIN anak TAJI (almarhum);
4. Menetapkan Terdakwa DIANA alias ANA anak PADAH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA alias ANA Anak PADAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y95 berwarna biru;
Dikembalikan kepada Saksi MARTINUS ACHIN anak TAJI (almarhum);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 221/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid Sus/2023/PN Bek yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI dan Terdakwa DIANA alias ANA anak PADAH terikat hubungan perkawinan yang sah dan tercatat dalam pencatatan sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/K/XII/2003, tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kecamatan Teriak Kab. Bengkayang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - b. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI hendak mencari rumah Kades Telidik yang berada di daerah BP2, tiba-tiba melihat sepeda motor yang biasa dikendarai Terdakwa, terparkir di sebuah rumah di Jalan Pertanian BP2 RT, 020 RW 011, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang merupakan rumah kontrakan yang ditempati Saksi KUSMANTO HENDI;
 - c. Bahwa kemudian Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI masuk ke dalam rumah, lalu mengeluarkan *handphone* dengan tujuan untuk

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024



memvideokan Terdakwa, sambil mengatakan, "Kamu memang perempuan tidak tahu malu, perempuan jual diri", sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI dengan Terdakwa;

- d. Bahwa Terdakwa berusaha merampas *handphone* milik Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI sehingga terjadilah tarik menarik untuk memperebutkan *handphone*. Terdakwa lalu memukul Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI dan mengenai bagian wajah, dagu dan juga leher;
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MARTINUS ACHIN anak TAJI mengalami luka lebam di daerah pipi dan dagu sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 02/VISUM/RSUD-A1/2022, tanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. IBNU RAHMAN (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang) yang menyimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban, yang masih merupakan suaminya, hingga mengakibatkan luka lebam, maka perbuatan tersebut merupakan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga. Dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
 - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah memperimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang melakukan kekerasan akibat akan divediakan oleh suaminya dan kekerasan tersebut tidak menimbulkan dampak yang serius, Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih membutuhkan pendampingan, aspek keadilan dan kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, yang mana pemidanaan tersebut telah memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya;

- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2024